

RECURSO CÍVEL Nº 5004797-62.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CRISTIAN SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E MAJORAÇÃO DO RESSARCIMENTO MORAL PARA 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 8 TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5004797-62.2024.4.02.5120

510015027244 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004797-62.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CRISTIAN SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação que se busca a declaração de inexistência de dívida, a exclusão de nome dos cadastros restritivos, bem como indenização por danos morais alegadamente sofridos.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

CRISTIAN SANTIAGO DA SILVA ajuiza ação em face da Caixa Econômica Federal, objetivando:

"VII- A CONDENAÇÃO da Ré, no pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais) ou outro valor a ser arbitrado por V.Exa;

VIII- A CONDENAÇÃO da Ré a declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº011930711850000 no valor de R\$29.465,96 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) no órgão SERASA."

A CEF juntou contestação no evento 11, CONT1, alegando que a exclusão do registro do nome do autor foi realizada no SPC e SERASA em 03 de agosto de 2024 e 04 de agosto de 2024, respectivamente.

DECIDO.

No mérito, trata-se de relação de consumo, conforme o disposto no art.3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Aplicam-se à hipótese o disposto no caput e no §1º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, os quais impõem ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva no âmbito das relações de consumo.

No caso concreto, o autor aduz que seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de proteção de crédito, mesmo após ter realizado o pagamento da renegociação do contrato n.º 19.3071.185.0000146-94, formalizado com a empresa Ré.

Quanto ao pedido de exclusão do nome junto ao SPC/SERASA, o pedido carece de interesse processual, tendo em vista que o documento juntado no evento 1, OUT10, não constam dívidas pendentes em nome do autor.

A CEF informou em sua contestação que excluiu o nome da autora dos cadastros restritivos nos dias 03 e 04 de agosto de 2024, conforme documento juntado no evento 11, ANEXO2.

Nesse contexto, em análise à prova documental produzida nos autos, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento da primeira parcela da renegociação do contrato nº 19.3071.185.0000146-94 em 28 de junho de 2024 (evento 1, COMP4), mas o envio da informação para exclusão da dívida junto ao cadastro do SPC e SERASA só ocorreu trinta e seis dias após, conforme atesta o documento de evento 11, ANEXO2.

Assim sendo, restou comprovado nos autos a manutenção indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

Neste sentido, cabe transcrever o enunciado da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 548: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes **no prazo de cinco dias úteis**, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Sendo assim, tendo em vista que restou evidenciado nos autos que a CEF falhou por ter mantido o nome do autor inscrito junto aos cadastros restritivos de crédito após o pagamento da primeira parcela da renegociação do contrato, por prazo superior ao devido, todos os prejuízos decorrentes do evento lesivo devem ser indenizados.

Com relação aos danos morais, segundo ensina a doutrina, ele se caracteriza pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, irritação e sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, do trabalho, do trânsito, das relações de amizade e até do ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso, entendo que a falha da Ré ocasionou danos morais à parte autora, visto que tal ocorrência lhe acarretou sofrimento superior àquele que é comum no dia a dia da nossa sociedade, violando interesse merecedor de tutela.

Neste sentido, destaco que já se encontra sedimentado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral decorrente da inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de restrição ao crédito é presumido, conforme se verifica na ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1379761 / SP, 2011/0004318-8, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 26/04/23011, Dje 02/05/2011) (grifou-se)

Desse modo, firmada a responsabilidade pela falha no serviço e a ocorrência de dano moral indenizável, por derradeiro o problema reside na quantificação do valor da indenização a ser paga ao ofendido, considerando que o bem lesado (honra, sentimento, nome) não se mede monetariamente.

A “reparação” do dano, na realidade, nada repara e sim compensa. Ao mesmo tempo em que ajuda a reprimir a ilicitude do ato, a indenização propicia à vítima uma sensação de bem-estar pela penalidade do lesionador e pelas possibilidades compensatórias que a quantia paga haverá de oferecer-lhe. O ressarcimento possui uma genérica função satisfatória, com a qual se procura um bem que recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação sentida.

A indenização por dano moral é, assim, arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a compensação do sofrimento causado e a reprovação da conduta, restabelecendo o equilíbrio no mundo fático rompido pelas consequências da ação ilícita.

Convém assinalar que tal valor não deve ser fonte de enriquecimento nem irrisório, tendo em vista principalmente a capacidade econômica das partes e a repercussão do fato, de modo a atenuar os transtornos sentidos pela vítima.

Por conseguinte, entendo que o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e suficiente para atenuar os transtornos sentidos, sem caracterizar enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, sem se revelar inexpressivo.

Acrescente-se, ainda, que o referido valor se encontra em consonância com o parâmetro objetivo estabelecido no Enunciado nº 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Isto posto JULGO:

a) EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, com relação ao pedido de retirada do nome do autor do cadastro restritivo;

c) PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, com resolução de mérito para condenar a CEF a pagar à autora a quantia de R\$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros a partir da data da citação, observando os percentuais e indexadores do Manual de Cálculos da Justiça Federal;

Em seu recurso, a parte autora se volta unicamente contra o valor do dano moral decidido pelo Juízo Sentenciante frente a indenização pretendida pela recorrente, narrando novamente os fatos e os prejuízos.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é unicamente da parte autora e merece parcial provimento.

A controvérsia, no entanto, cinge-se acerca da quantificação do prejuízo moral, sendo certo que esta Turma Recursal estabeleceu precedente definindo o valor padrão para a reparação moral decorrente da negativação indevida (dano moral, *in re ipsa*) quando do julgamento do processo nº 0010857-53.2018.4.02.5151, em 28/05/2019. Na ocasião, fixou-se o patamar básico de reparação no valor de R\$ 4.000,00.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

